



Nr. 161 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1921, 17 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1363, Bl. 229–230

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, v. Raumer, Giesberts, Hermes; StS Albert, Hirsch, Stieler, Müller, Walther; General v. Feldmann; Vizeadmiral Behncke; MinDir. Heilbron, Nobis, v. Schlieben; RKom. Carl; MinR Walther; Protokoll: MinR Brecht.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Verwertung des amtlichen Materials über Kriegsverbrechen der Angehörigen feindlicher Länder vor dem Reichsgericht.*
2. *Entscheidungen der Interalliierten Militärkontrollkommission in der Frage der Ausrüstung des Reichsheeres. [...]*
3. *Abkommen mit Frankreich über Ersatz der Restitutionslieferungen.*
4. *Personalien. [...]*
5. *Personalien. [...]*
6. *Erhöhung der Kohlenpreise.*
7. *Entwurf eines Mietsteuergesetzes. [...]*

1. Verwertung des amtlichen Materials über Kriegsverbrechen der Angehörigen feindlicher Länder vor dem Reichsgericht ¹.

Entsprechend dem Antrage des *Reichsministers des Auswärtigen* wurde beschlossen, daß den Verteidigern der vor dem Reichsgericht wegen Kriegsverbrechen angeklagten Deutschen das amtliche

¹ Der Oberste Rat hatte am 7.5.1920 der RReg. eine Liste mit den Namen derjenigen Personen überreicht, die vor dem Reichsgericht wegen Verstoßes gegen Gesetze und Gebräuche des Krieges abgeurteilt werden sollten (RT-Drucks. Nr. 187, Bd. 363, S. 12). Unter diesen Personen befand sich auch ein Major Crusius aus Torgau, der beschuldigt wurde, all. Kriegsgefangene und Verwundete erschossen zu haben.

Im Zuge der Prozeßvorbereitung hatte sich der Rechtsanwalt des Majors Crusius an das AA gewandt und erklärt, daß es im Interesse des Angeklagten wie im allgemeinen Interesse sei, auf ähnliche Rechtsverletzungen bei den Alliierten hinzuweisen. Der Rechtsanwalt hatte gebeten, ihm das amtlich gesammelte Material über all. Verstöße zur Verfügung zu stellen, und hatte ausdrücklich bemerkt, daß es ihm nicht um Privatsammlungen solchen Materials, sondern um amtliches Material gehe.

Im AA war eine solche Zusammenstellung über Fälle von Mißhandlungen und Tötung dt. Kriegsgefangener durch frz. Heeresangehörige angefertigt worden. Sie war bisher jedoch weder den all. Regierungen, noch der Öffentlichkeit bekanntgegeben worden.

Material über die Kriegsverbrechen von Angehörigen feindlicher Länder nicht ausgehändigt werden solle. Auf ihre diesbezüglichen Anträge soll ihnen anheimgegeben werden, beim Reichsgericht in dem schwebenden Verfahren die Erforderung einer amtlichen Auskunft des Auswärtigen Amtes über das jene Rechtsverletzung betreffende Material zu beantragen. Falls daraufhin ein Ersuchen des Reichsgerichts ergehen sollte, ist das Kabinett damit einverstanden, daß diesem Ersuchen durch Übersendung der im Auswärtigen Amt aufgestellten listenmäßigen Zusammenstellung stattgegeben werden könne.

2. Entscheidungen der Interalliierten Militärkontrollkommission in der Frage der Ausrüstung des Reichsheeres. [...]

3. Abkommen mit Frankreich über Ersatz der Restitutionslieferungen².

Staatssekretär *Müller* berichtet über den Stand der Verhandlungen über das Abkommen zwischen Dr. Guggenheimer und Lefèvre wegen des Ersatzes der Restitutionslieferungen durch Substitution an Frankreich. Das Abkommen habe im allgemeinen die Zustimmung von französischer Seite erhalten, nur betreffend der Einräumung des 40 Millionen-Mark-Kredits beständen noch Meinungsverschiedenheiten³. Lefèvre wolle die Preisstellung für diesen Kredit ebenso regeln, wie dies für die Durchführung des Reparationsverfahrens geregelt werden wird. Diese Regelung solle an Stelle der vorgesehenen komplizierten Rechnung für die Preisberechnung (Friedenspreis x 1,5) treten⁴. Die beteiligten Ressorts hätten Bedenken nicht geäußert. Falls das Kabinett dieser Änderung zustimme, werde das Abkommen seitens der Französischen Regierung voraussichtlich genehmigt werden. Allerdings bedürfe das Abkommen dann noch der Genehmigung der Reparationskommission. Das Kabinett erklärt sich einverstanden⁵.

In einem Schreiben vom 17.1.1921 an den StSRkei hatte der RAM darauf hingewiesen, daß es nicht in Frage komme, dem Rechtsanwalt des Majors Crusius diese Zusammenstellung zu dem von ihm angegebenen Zweck zu überlassen. In dem Schreiben hieß es dann weiter: „[Es] ist aber zu erwägen, ob dem Rechtsanwalt [...] anheimgestellt werden soll, im Verfahren vor dem Reichsgericht die Erforderung einer amtlichen Auskunft des Auswärtigen Amtes über das jene Rechtsverletzungen betreffende Material zu beantragen. Dies würde voraussetzen, daß die Frage, ob einem daraufhin erfolgenden Ersuchen des Reichsgerichts ohne Nachteil für das Wohl des Reiches Folge gegeben werden kann, zuvor abschließend beantwortet ist.“ Im Einvernehmen mit dem RJM hatte der RAM um die Entscheidung des Kabinetts gebeten (R 43 I/1363, Bl. 231).

² Zu den bisherigen Verhandlungen des Kabinetts über die Restitutionen s. Dok. Nr. 119, P. 2.

³ Dieser 40 Millionen-Mark-Kredit war zusätzlich zu dem bereits vorgesehenen Kredit von 158 Mio GM notwendig geworden. Siehe Dok. Nr. 119, P. 2.

⁴ Der Präs. der Reichsrücklieferungskommission, Guggenheimer, hatte vorgeschlagen, die Substitutionszahlungen zum Durchschnittspreis des ersten Halbjahres 1914 zu leisten. Um den Unterschied zwischen den Goldpreisen von vor 1914 und den frz. Preisen des Jahres 1920 auszugleichen, sollten die Friedenspreise mit einem Durchschnittskoeffizienten von 1,5 multipliziert werden (Abkommensvorschlag v. 21.10.1920, R 43 I/396, Bl. 86–87).

Nach frz. Auffassung sollten dagegen die Zahlungen wie die Reparationszahlungen nach Art. 262 VV in Gold erfolgen.

⁵ Die Verhandlungen über den Ersatz der Restitution durch Substitution wurden im Sommer 1921 fortgeführt. Material dazu findet sich in R 38/169; vgl. dazu auch C. Bergmann, Der Weg der Reparation, S. 128–129.

4. Personalien. [...]

5. Personalien. [...]

6. Erhöhung der Kohlenpreise ⁶.

Der *Reichswirtschaftsminister* beantragt, einer Erhöhung der Kohlenpreise um 15 Mark pro Tonne zuzustimmen und insoweit das der Reichsregierung zustehende Veto gegen den am kommenden Freitag bevorstehenden Beschluß des Reichskohlenrats auf Erhöhung der Kohlenpreise nicht auszuüben. Zusammen mit Staatssekretär Dr. Hirsch führt er die Gründe, die für die Erhöhung sprechen, eingehend aus. Während der *Reichsschatzminister* dem Antrag beitrifft, trägt der *Reichsarbeitsminister* lebhaft Bedenken wegen der politischen Gesamtlage, namentlich im Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen über die Verlängerung des Überschichtenabkommens ⁷, auf den Stand der Sozialisierungsfrage ⁸ und auf den starken Abbau der Weltmarktpreise, deren Abschluß und Folgen sich noch nicht übersehen ließen. Auch der *Vertreter des Reichsverkehrsministers* warnt dringend, jetzt dem Antrag stattzugeben. Ebenso spricht sich Reichsminister *Giesberts* dagegen aus. Der *Reichskanzler* schließt sich diesen Bedenken an. Es sei zweckmäßig, die Erhöhung, die sich wohl auf die Dauer nicht vermeiden lasse, zum mindesten noch etwas aufzuschieben. Im März könne man vielleicht eher darauf zurückkommen. Der *Vertreter des Reichsfinanzministers* hält eventuell einen noch weiteren Aufschub, etwa bis Mitte März, wegen der Anfang März zur Erörterung kommenden Gehaltsfragen für notwendig. Der *Reichswirtschaftsminister* und Staatssekretär Dr.

Hirsch halten diese Gründe ebenso wie Reichsminister v. Raumer nicht für durchschlagend. In der Abstimmung wird der Antrag des *Reichswirtschaftsministers* jedoch gegen 2 Stimmen abgelehnt. Staatssekretär Dr. Hirsch erklärt nunmehr, daß er auf Grund dieses Beschlusses gegen den Erhöhungsbeschluß Einspruch erheben werde aus Gründen öffentlichen Wohls und dabei erklären werde, daß diese Gründe entgegenständen, auf die Selbstkostenfrage entscheidend einzugehen. Dem allgemeinen Preisabbau in der Weltwirtschaft dürfe zur Zeit nicht entgegengearbeitet werden. Das Kabinett erklärt sich einverstanden.

7. Entwurf eines Mietsteuergesetzes. [...]

⁶ Zur Festsetzung der Kohlenpreise und zum Einspruchsrecht der RReg. s. Dok. Nr. 37.

⁷ Das Überschichtenabkommen für den Ruhrbezirk war im Februar 1920 abgeschlossen und im Sommer 1920 erneuert worden. Seitdem wurden dort wöchentlich zwei halbe Überschichten verfahren. An diesen Überschichten hatten sich zuletzt etwa 80% der Belegschaft beteiligt (RARbM Brauns am 23.2.1921 im RT, RT-Bd. 347, S. 2440).

⁸ Zum Stand der Sozialisierungsfrage s. Dok. Nr. 159, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 161 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1921, 17 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 425–427 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D161>